

1005807-33.2022.8.26.0189

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Renato Soares de Melo Filho

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... materiais - Morte de filho dos autores, em roubo praticado contra policial militar - Conjunto probatório indicando que não houve excesso da vítima, policial militar, que agiu em legítima defesa - Indenização indevida - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido. (TJSP - Apelação Cível 1002447-52.2018.8.26.0053 - Rel. Marrey Unt - 3ª Câmara de Direito Público - em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

3ª Vara Cível

Avenida Raul Gonçalves Junior, nº 850, ., Jardim Santa Rita - CEP 15610-000, Fone:

(17) 2144-1608, Fernandópolis-SP - E-mail: fernand3cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005807-33.2022.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005807-33.2022.8.26.0189

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Antonio Araujo e outro

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato Soares de Melo Filho

Vistos.

Do relatório.

Antonio Araujo e Maria Antonia Aparecida Benitez Araujo ajuizaram "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Os autores alegam que são genitores do Sr. Vanderlei Benitz Araujo, falecido no dia 19/02/2021, em decorrência de disparos de arma de fogo perpetrado pelo Policial Militar Emerson Henrique durante uma ocorrência. Requerem, assim, indenização por danos morais no valor de 150 salários mínimos para cada autor. Juntaram documentos. Foi concedida a gratuidade ao polo ativo. Citada, a requerida apresentou contestação impugnando os fatos narrados na inicial. Houve réplica. Por fim, ambas as partes apresentaram alegações finais escritas.

Da motivação.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, posto que as provas necessárias para o deslinde do feito já estão acostadas aos autos.

No mérito, o pedido inicial é improcedente pelos motivos que passo a expor. Pois bem, a parte autora alega que "o policial militar EMERSON HENRIQUE BARBOSA NOGUEIRA, atuando de forma DESPROPORCIONAL, casou o óbito da vítima Vanderlei Benitez Araújo, quando do atendimento de uma ocorrência de trânsito, causando prejuízos de ordem moral que deverão ser indenizados pelo Estado" (fl. 10 - grifos no original). Com efeito, consta no relatório de fl. 146 que o policial supracitado "efetuiu dois disparos, acertando ambos em Wanderlei", bem como tal fato foi confirmado por todas as testemunhas, inclusive o próprio policial que fez os disparos.

Ocorre que os demais policiais que estavam próximos do local narraram que "O AUTOR VANDERLEI ESTAVA COM UMA MARRETA EM SUA MÃO E O 1º SGT PM BARBOSA DIZIA MUITAS VEZES PARA VANDERLEI SOLTAR A MARRETA E SE AFASTAR, NÃO SENDO NENHUMA ORDEM OBEDECIDA POR VANDERLEI, ATÉ QUE CHEGOU O MOMENTO EM QUE VANDERLEI FOI EM DIREÇÃO AO 1º SGT PM BARBOSA, CHEGOU A UMA DISTÂNCIA BEM PRÓXIMA, FICANDO O 1º SGT PM BARBOSA ACUADO, NESSA HORA VANDERLEI ERGUEU O BRAÇO QUE ESTAVA A MARRETA COM O INTUITO DE ACERTAR O 1º SGT PM BARBOSA, SENDO SOMENTE NESSE MOMENTO QUE O 1º SGT PM BARBOSA EFETUOU DOIS DISPAROS" (fls. 134, 138 e 140). Cumpre destacar, a propósito, que as declarações de policiais tem fé-pública.

Ressalta-se, ainda, que tal versão restou corroborada pelo depoimento da testemunha Wellington Luan da Silva Perreira, o qual narrou que "VANDERLEI TENTOU FUGIR E O POLICIAL MILITAR SEGUROU EM SEU BRAÇO, MOMENTO ESSE EM QUE VANDERLEI DEU UM SOCO NO POLICIAL E O POLICIAL TENTOU IMOBILIZAR VANDERLEI COM UM MATALEÃO NO PESCOÇO, NESSA HORA A MILENA DEU UM CHUTE NO ROSTO DO POLICIAL MILITAR E O VANDERELEI SE APROVEITOU E CORREU PARA DENTRO DA CASA. QUANDO VANDERLEI SAIU DE CASA ESTAVA COM UMA MARRETA NA MÃO, MOMENTO ESSE QUE VANDERLEI FOI EM DIREÇÃO AO POLICIAL MILITAR, QUE FALOU DIVERSAS VEZES PARA VANDERLEI SE ACALMAR E LARGAR A MARRETA, ATÉ O MOMENTO EM QUE VANDERELEI CHEGOU A UMA DISTÂNCIA BEM PRÓXIMA, ERGUEU O BRAÇO FAZENDO MENÇÃO QUE IRIA ACERTAR O POLICIAL COM A MARRETA, SENDO SOMENTE NESSA HORA QUE O POLICIAL APONTOU A ARMA DE FOGO E DISPAROU DOIS DISPAROS" (fl. 130).

Outrossim, consta no laudo pericial de fls. 53/65 que foi encontrada uma marreta próxima ao corpo, bem como "a provável dinâmica parcial do evento (as ações que deixaram vestígios possíveis de serem mensurados durante os exames) se deu da seguinte forma: - a vítima se postou de forma lateralizada com o braço direito levantado em frente ao policial militar, a uma distância de aproximadamente dois metros deste, onde recebeu dois disparos de arma de fogo; - após os disparos não foi notado sinais de movimentação da vítima que no mesmo local caiu ao solo em decúbito ventral. Cumpre salientar que a vítima, quando recebeu os disparos, se encontrava em posição lateralizada com o braço direito levantado, situação notada pelo ferimento de entrada em formato oblíquo na região torácica direita (indicando a lateralidade) e o ferimento de saída encontrado próximo à axila direita, onde na hipótese do braço estar abaixado junto ao corpo este teria sido atingido pelo projétil que transfixou o cadáver" (fls. 64/65 - grifei). Logo, restou flagrante que o agente público agiu em legítima defesa (art. 26, do CP).

Destarte, embora muito lamentável a dor suportada pelos autores em face do falecimento do filho, configura-se, no presente caso, a "culpa exclusiva da vítima pelo evento. Ausência de nexos causal, essencial à delimitação da responsabilidade objetiva estatal. Vítima que não acatou o sinal de parada emanado de policiais militares" (TJSP - Apelação / Remessa Necessária 1020813-90.2015.8.26.0071 - Rel. Paola Lorena - 3ª Câmara de Direito Público - em julgamento de 16/02/2021). Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial. Vejamos o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema vertente:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral em virtude de abordagem policial que resultou no óbito do filho da requerente.

Hipótese em que o procedimento adotado pelo policial militar não caracteriza conduta ilícita. Incontroverso nos autos que o filho da autora estava praticando assaltos no local com emprego de arma de fogo, a qual foi direcionada contra o policial militar ao receber voz de prisão. Laudo pericial e oitiva de testemunhas

no inquérito policial que corroboram a hipótese de legítima defesa e, consequentemente, da licitude de conduta do agente de segurança ao efetuar disparos para cessar a injusta agressão que resultou na morte dos criminosos. Ausência dos elementos a caracterizar a responsabilidade civil do Estado. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP - Apelação Cível 1002143-25.2018.8.26.0224 - Rel. Marcelo Berthe - 5ª Câmara de Direito Público - em julgamento de 19/07/2021 - grifei). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE EM AÇÃO POLICIAL - Elementos que indicam culpa da vítima pelo trágico resultado - Abordagem de carro roubado, após perseguição e colisão - Reação com troca de tiros - Policiais que foram obrigados a agir em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal - Inexistência de elementos de convicção pela ocorrência de excesso ou execução sumária - Excludente da responsabilidade civil do Estado - Improcedência mantida - Recurso desprovido. (TJSP - Apelação Cível 1031690-80.2014.8.26.0053 - Rel. Percival Nogueira; - 8ª Câmara de Direito Público - em julgamento de 18/04/2020 - grifei). Responsabilidade Civil - Indenização por danos morais e materiais - Morte de filho dos autores, em roubo praticado contra policial militar - Conjunto probatório indicando que não houve excesso da vítima, policial militar, que agiu em legítima defesa - Indenização indevida - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido. (TJSP - Apelação Cível 1002447-52.2018.8.26.0053 - Rel. Marrey Unt - 3ª Câmara de Direito Público - em julgamento de 11/06/2019).

Do dispositivo.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, dou por resolvido o mérito da presente ação, nos termos do art. 487, I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTES o pedido ajuizado por Antonio Araujo e Maria Antonia Aparecida Benitez Araujo em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Pela sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais porventura existentes e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC). Em razão da gratuidade, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

Publique-se. Intimem-se (FESP via portal). Oportunamente, arquivem-se (61615). Fernandópolis, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Nota ao cartório: Aguardar na fila "Ag. Decurso de Prazo" por 15 dias úteis.